L'État

Étymologie

Étymologie

Du latin *status*, « ce qui se tient debout, ce qui dure ». Le mot désigne avec Machiavel (*lo stato*, 1532), une puissance qui **dure** au-delà de ceux qui l'exercent : un roi meurt, l'État demeure. La majuscule distingue l'institution (l'État) de la situation (un état).

Définition

L'**État** est l'ensemble des **institutions** qui organisent durablement la vie d'une société sur un **territoire** et y détiennent la **souveraineté**, l'autorité suprême.

Selon Max Weber (*Le Savant et le politique*, 1919), ce qui le caractérise est le **monopole de la violence physique légitime** : lui seul a le droit de contraindre par la force. **Gouverner** (de *gubernare*, tenir le gouvernail), c'est exercer ce pouvoir en donnant une direction à la société.

D'où l'État tient-il le droit de commander ? Les **contractualistes** (Hobbes, Locke, Rousseau) le fondent sur un accord par lequel les hommes quittent l'état de nature (fiche complémentaire *De l'état de nature à l'État civil*). Pour empêcher le pouvoir d'abuser de son pouvoir, Montesquieu (*De l'esprit des lois*, XI, 6) veut que le pouvoir soit limité dans son ampleur : pour cela, il faut séparer le **législatif** (pouvoir de légiférer, donner à la société des lois), l'**exécutif** (pouvoir de décider, de gouverner) et le **judiciaire** (pouvoir de juger, rendre la justice).

La question de l'État croise deux questions indépendantes : *qui* doit gouverner (le **régime politique** : un seul, quelques-uns, tous) et *jusqu'où* s'étend le *pouvoir commun* (la **place de l'État** : absent, minimal, social, absolu).

Distinctions conceptuelles & notions liées

Qu'est-ce qu'un bon gouvernement ? Les différents régimes politiques

Un seul critère, selon Aristote (*Politique*, III, 7) : gouverne-t-on « dans l'intérêt général » ou « dans son propre intérêt » ?

	Un seul	Quelques-uns	Tous
Forme droite (pouvoir exercé dans l'intérêt général)	**Monarchie** ou royauté	**Aristocratie** : les plus capables	**Démocratie** : le peuple décide, directement ou par ses représentants
Forme corrompue (pouvoir exercé dans l'intérêt des gouvernants)	**Tyrannie** : un homme, par la force, agit dans son propre intérêt	**Oligarchie** : les plus riches agissent dans leur propre intérêt	**Ochlocratie** ou démagogie : la foule impose ses passions

Quelle place pour l'État ? Quatre réponses

	Aucun État	État libéral (ou « régalien », « minimal »)	État social (ou « providence »)	État absolu
L'État	il doit être aboli : accords libres entre les individus, entraide	il se contente de protéger les individus : il se charge de la sécurité, de la justice, et de permettre la libre activité de chacun	il protège aussi le faible : instruit, soigne, limite les inégalités	il possède tout le pouvoir, sans limite, afin de préserver la paix et la survie du corps social
Courants, auteurs	**Anarchisme** : Proudhon, Kropotkine	**Libéralisme** : Locke, McCulloch ; **libertarisme** : Nozick	J.-J. Rousseau (*Économie politique*) ; **État providence** ; John Rawls	**Absolutisme** ; Thomas Hobbes (*Léviathan*) ; dictature du prolétariat (Marx)

Fiche en ligne, exercices corrigés : https://philo.profauda.fr/notions/etat

Synthèse personnelle

À compléter pendant et après la leçon.

Rubrique	Mes notes
Problèmes philosophiques *Quels problèmes la notion soulève-t-elle ?*	
Thèses et arguments vus en cours *Pour chaque thèse étudiée : la formuler et la défendre par des arguments tirés de la leçon.*	
Apports personnels *Un exemple, une objection, un auteur, un lien avec une autre notion ou avec une autre matière (littérature, sciences, économie, sociologie, cinéma, etc.).*	